

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2476/2538

ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)
นายมัย กิตติวงษ์ กับพวก
ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)
โจทก์

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า โจทก์ได้อุทธรณ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ศาลกำหนดให้เป็นอุทธรณ์ดุลพินิจของศาลเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงมิใช่อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ ยกคำร้องแต่ให้ถือว่า เป็นการอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 และสั่งอุทธรณ์ว่ารับอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์อาศัยสิทธิอะไรในการคิดและปรับอัตราดอกเบี้ยจากลูกค้าของโจทก์และจากจำเลยทั้งสองของศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้ ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์ของโจทก์ไปให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไปโปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 39) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 99,202.74 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ค้างชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนด เลขที่ 6251 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์จังหวัดอุดรดิตถ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ จนครบถ้วน โจทก์อุทธรณ์

พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 36,35) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิ คัดดอกเบี้ยและปรับอัตราดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศธนาคารโจทก์เรื่อง อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเอกสารหมาย จ.12 ได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องและอุทธรณ์ โดยตรงต่อศาลฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการ ต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ วรรคหนึ่ง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิ คัดดอกเบี้ยและปรับอัตราดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศธนาคารโจทก์เรื่อง อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเอกสารหมาย จ.12 ได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องและอุทธรณ์ โดยตรงต่อศาลฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการ ต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ วรรคหนึ่ง

(สมพงษ์ สนิธเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ